РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2а-1208/2021

Номер дела: **2а-1208/2021**

УИН: **27RS0013-01-2021-002022-24**

Дата начала: **31.08.2021**

Дата рассмотрения: **30.09.2021**

Суд: **Амурский городской суд Хабаровского края**

Судья: **Хасанова Наталья Викторовна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Поличев Андрей Валерьевич		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ФСИН России		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	Управление федерального казначейства по Хабаровскому краю		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	Министерство финансов РФ		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	УФСИН России по Хабаровскому краю		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			31.08.2021
Передача материалов судье			01.09.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		03.09.2021

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			03.09.2021
Рассмотрение дела начато с начала		вступление/привлечение заинтересованного лица	03.09.2021
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		27.09.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			27.09.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	30.09.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			14.10.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			22.10.2021
Дело оформлено			21.12.2021

Решение

дело № 2а-1208/2021

УИД: 27RS0013-01-2021-002022-24

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

30 сентября 2021 г. г. Амурск, Хабаровский край

Амурский городской суд Хабаровского края

в составе председательствующего судьи Хасановой Н.В.,

при секретаре судебного заседания Соколовой Я.В.,

с участием административного истца Поличева А.В.,

представителя административных ответчиков и заинтересованного лица Руновой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному иску Поличева А. В. к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России об оспаривании связанных с условиями содержания в исправительном учреждении действий (бездействия), о взыскании компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, о понуждении к устранению допущенных нарушений,

УСТАНОВИЛ:

Поличев А.В. обратился в Амурский городской суд Хабаровского края с указанным административным исковым заявлением. Просит: признать незаконными действия (бездействия) ответчиков, выразившиеся в неприемлемых условиях содержания заявителя в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, взыскать с ФСИН России в его пользу

компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 1720000,00 руб., обязать ответчиков устранить допущенные нарушения его прав.

В обоснование своих требований, Поличев А.В. указал, что он отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю с 01.02.2018 по настоящее время. Неприемлемые условия содержания в исправительном учреждении выражены в следующем:

- в камерах:

- отсутствует горячая вода и емкости для нагревания воды,

- установлена во всю ширину от пола до потолка решетка-отсекатель, препятствующая доступу к окнам и обогревателям,

- на окнах снаружи и внутри установлены решетки,

- не хватает дневного света, вида из окна на небо,

- плохое освещение,

- отсутствует полка для головных уборов,

- единственный стол, лавки далеко от стола, вмонтированы в пол,

- не работает система вентиляции воздуха,

- установлены две видеокамеры,

- громко работает радиоточка,

- запрещено:

- общение с другими осужденными,

- прилечь на кровать, из 24 часов в сутки 22 часа находится в камере, и всего 2 часа на свежем воздухе,

- спортивно-массовые мероприятия, ношение спортивной одежды и обуви, оборудовать спортзалы,

- общение с администрацией колонии и медиками происходит путем

помещения в клетку,

- отсутствие приватности в бане; обустройство бани: отсутствие перегородки в бане, полка для предметов личной гигиены установлена возле одной лейки для помывки, отсутствует дверь на перегородке между душевой и раздевалкой, окно для проветривания бани открывается недостаточно,

- прогулочные дворики нагреваются в жаркую погоду, а снять синтетическую куртку запрещено,

- питание плохого качества, отсутствие свежих овощей, молока, недостаточно сахара, испорченная рыба «сельдь».

Указывает, что изложенные условия содержания в исправительном учреждении нарушили его права на надлежащие условия содержания в исправительном учреждении, являются нарушением статей 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что подтверждено практикой ЕСПЧ.

Компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении просит взыскать исходя из характера нарушений, фактических обстоятельств, практики

ЕСПЧ (л.д.4-8).

Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, заинтересованное лицо - Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления федерального казначейства по Хабаровскому краю, привлеченные к участию в деле определением суда от 03.09.2021 (л.д.1-3), в суд своих представителей не направили; их личное участие в судебном разбирательстве не признано судом обязательным, ходатайств об отложении рассмотрения дела и возражений по иску не представил. В соответствии со статьей 150, частью 6 статьи 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее по тексту – КАС РФ) суд рассмотрел дело в отсутствие заинтересованного лица.

В судебном заседании административный истец Поличев А.В., участие которого обеспечено посредством видеоконференцсвязи, административные исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в административном иске. Дополнительно пояснил, что по горячему водоснабжению ранее обращался с аналогичным иском по месту жительства в Закаменский районный суд республики Бурятия за период с 01.02.2018 по начало лета этого года, примерно, но данное решение ещё не вступило в законную силу. В Амурский суд обратился с тем же периодом, потому что по настоящее время нарушение не устранено. Период такого нарушения с 01.02.2018. Решением Закаменского суда признали бездействием ответчиков по не обеспечению горячим водоснабжением, взыскали компенсацию в размере 6000 рублей. По другим требованиям в части обустройства камеры, запретов больше никуда не обращался с иском. Пояснил, что в настоящее время содержится в 96 камере, ранее содержался в 75 и 90 камере.

В судебном заседании представитель административных ответчиков ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России и заинтересованного лица УФСИН России по Хабаровскому краю Рунова Е.В., действующая на основании доверенностей № 27/ ТО/55-3 от 30.07.2020, № 27/ТО/20-163 от 18.02.2021, № 27/ТО/20-171 от 07.08.2021, сроком действия на три года каждая, образование высшее юридическое, участвовавшая в судебном заседании посредством систем видеоконференц-связи, возражала против заявленных требований по основаниям, изложенным в письменном виде. Дополнительно пояснила, что со 02 по 23 июня 2021 года в учреждении отсутствовал сахар, данный продукт не был ничем заменен. Обустройство камер в учреждении идентичное, единственное отличие, бывают 2-х местные камеры, бывают 4-х местные камеры. Административный истец содержался в 75, 90,114 и 96 камерах. Эти камеры идентичны, обустройство одно и то же.

Из письменных возражений ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России следует, что ответная сторона не согласна с требованиями административного истца, указав, что горячее водоснабжение в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю обеспечивается путем нагрева холодной воды в электрических водонагревателях накопительного типа, установленных в душевых, при помывке административный истец пользуется горячей водой, для стирки постельных принадлежностей и нательного белья в исправительном учреждении имеется прачечная, в камере для нагрева воды разрешается использовать кипятильники. Ни одним нормативным актом не установлена обязанность обеспечения осужденных горячей водой в камере.

В соответствии с и. 19.2.1 Свода Правил 308.1325800.2017 Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правил проектирования, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.10.2017 № 1454/пр. введенного в действие с 21.04.2018 (далее - Свод Правил 308.1325800.2017), здания ИУ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и пожарным водопроводами, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям СП 30.13330, СП 31.13330. СП 32.13330. СП 118.13330. а так же других действующих нормативных документов. Согласно п.19.2.5 Свода Правил 308.1325800.2017 подводку холодной и горячей воды следует предусматривать: к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой (умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.): ко всем зданиям ИУ. требующим обеспечения холодной и горячей водой, в зависимости от выбранной конструктивной схемы теплоснабжения учреждения.

Согласно пункту 1.1 Инструкции СП 17-02, содержащиеся в ней нормы должны соблюдаться при разработке проектов на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение зданий, помещений и сооружений исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы, за исключением тюрем. Согласно п. 20.5 Инструкции СП 17-02 при реконструкции или перепрофилировании зданий иного назначения под здания ПК общего и строгого режимов, ПК особого режима для осужденных ООР, колоний-поселений допускается не предусматривать подводку горячей воды к умывальникам в общежитиях различного вида содержания, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах, карантинах, школах для осужденных, клубах, а также к умывальникам в ДИЗО в ВК и к умывальникам в уборных для АУП в административном здании.

Свод Правил 308.1325800.2017 применяется при планировке и застройке территорий: исправительных колоний общего режима для содержания совершеннолетних осужденных мужского пола: исправительных колоний общего режима для содержания совершеннолетних осужденных женского пола; исправительных колоний строгого режима: исправительных колоний особого режима для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением анизолы на определенный срок или пожизненным лишением свободы: воспитательных колоний: колоний- поселений: единых помещений камерного типа.

Учреждение полагает, что данные нормы не подлежат применению при разрешении настоящего спора, так как настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию н капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений и исправительных центров уголовно-исполнительной системы, а также включает основные требования к планировке и застройке территорий исправительных учреждений, исправительных центров, лечебно-исправительных и лечебно-профилактических учреждений (п. 1.1.).

Свод правил введен в действие с 20.04.2018 (п. I приказа Минстроя России от 20.10.2017 N 1454/пр).

Рабочая документация «Режимный корпус на 800 человек в учреждении ИЗ-22/4» утверждена в 1994 году в соответствии с «Временными нормами проектирования следственных изоляторов МВД России», в соответствии с п. 8.5. которой предусмотрен водопровод горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды от сетей теплоснабжения от сетей теплоснабжения с присоединением по от крыши схеме в узлах управления каждого здания: в соответствии с пунктом 8.7 система водоснабжения прокладывается га пределами камер в вертикальных штрабах в стенах со стороны коридора.

Объект капитального строительства «Режимный корпус на 800 человек в учреждении ИЗ-22/4» 2012 году, построенный в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)», введён в эксплуатацию 27.12.2012 (разрешение на ввод в «эксплуатацию (RU 27501000-23 от 27.12.2012).

Проектирование и строительство объекта «Режимный корпус на 800 человек в учреждении ИЗ-22/4» было произведено до введения в действие Слюда правил и соответствовало, временным нормам проектирования следственных изоляторов МВД России, действовавшим в период проектирования и строительства данного объекта. Указанный проект прошел государственную экспертизу, следовательно, соответствовал требованиям, предъявляемым к укачанным зданиям, действующим в период проектирования.

Ввод данного объекта в эксплуатацию также подтверждает, что он соответствовал строительным нормам, предъявляемым к данному виду объектов капитального строительства.

Во-вторых, в соответствии с п. 8.5. рабочей документации предусмотрен водопровод горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды от сетей теплоснабжения с присоединением

по открытой схеме.

Согласно пункту 19.1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении) открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети.

В соответствии с частью 2.1 статьи 13 Закона о теплоснабжении потребители, которым поставка горячей воды осуществляется с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и поставки горячей воды в порядке, установленном статьей 15.1 настоящего Федерального закона.

Теплоснабжающей организацией в п. Эльбан Амурского района Хабаровского края является ООО «ЩелТЭК», которая не оказывает услуги горячего водоснабжения.

В отсутствие централизованного горячего водоснабжения возложение на ответчиков - ФКУ ИК-6 УФСМИ России по Хабаровскому краю обязанности обеспечить горячим водоснабжением жилые камеры ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю для размещения осуждённых к пожизненному лишению свободы, недопустимо.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относятся в том числе и организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством России с ко й Федерации.

Администрация учреждения обращалась к Главе Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района по вопросу отсутствия горячего водоснабжения (обращение, ответ прилагается).

Душевые помещения 2. 3, 4 режимного блока, в которых содержатся осужденные ПЛС, спроектированы и оснащены в соответствии со сводом правил «Исправительные учреждения н центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденные Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 № 1454/пр (далее - Свод правил). Каждая душевая оснащена резиновыми ковриками по количеству душевых леек. После каждой партии спец контингента, прошедших санитарную обработку, проводится помывка поддонов 2% раствором «Три макс актив», замачивания на 2 часа резиновых ковриков в *2%* растворе «Три макс актив). Один раз в неделю согласно графику проводится генеральная уборка. Для подачи горячей воды в каждой душевой установлены электро-водонагреватели накопительного типа общим объемом 180 литров. Вода в электро-водонагревателях нагревается до 75^0С. Помывка осужденных проводится в течение не менее 15 минут. Согласно СНиП 2-34-76 «горячее водоснабжение» для помывки 4 человек в течение 15 минут необходимо 150 литров горячей воды. Душевая оснащена 4-х секционной полкой для туалетных принадлежностей на 4 человека. Туалетная полка закреплена в душевой так, чтобы было удобно пользоваться 4 человекам, не мешая друг другу.

Кроме того, ранее Поличев А.В. обращался в суд к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России об оспаривании условий содержания, взыскании денежной компенсации за нарушение условий содержания. Решением Закаменского районного суда Республики Бурятии от 29.06.2021 по делу № 2а-210/2021, признаны незаконными и нарушающими права осужденного Поличева А.В. действия (бездействия) администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, выразившиеся в необеспечении горячим водоснабжением в камере, где отбывает наказание Поличев А.В. Взыскана компенсация за нарушение условий содержания в размере 6 000 руб.

Исходя из положений абз.4 статьи 128 КАС РФ, при наличии вступившего в законную силу решения суда рассмотрение спора между теми же сторонами, о том же предмете по тем же основаниям не допускается.

По требованиям, касающимся оборудования камер, вся камерная мебель изготовлена в соответствии с приказом ФСНП России от 26.07.2007 № 407 «Об утверждении каталога «Специальные (режимные) изделия для оборудования следственных изоляторов, исправительных и специализированных учреждений ФСНП России». Камера оборудуется мебелью в соответствии в соответствии с приложением А Свода правил. Согласно приложением А Свода правил, все оборудование камер должно крепиться к полу или стенам. Нормативными правовыми актами не предусмотрено предоставление инвентаря для уборки, сушилки для белья и т.п.

Согласно пункту 3 Приложения № 1 к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, определяется в приложении к приказу ИУ, утверждающему распорядок дня ИУ, исходя из местных условий и возможностей. Общий вес принадлежащих осужденному вещей и предметов, продуктов питания, за исключением находящихся на складе ИУ, не может превышать 36 кг.

По требованиям, касающимся решеток в камерах. В соответствии с пунктом 10 главы 20 приказа Министерства Юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 № 279 "Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы", с Правилами проектирования исправительных учреждении и центров УИС утвержденных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10,2017 в камерах устанавливаются металлические решетки, преграждающие доступ к окнам со стороны камер.

По требованиям, касающимся оборудования туалета, перегородка в санузле предусмотрена для соблюдения приватности. При строительстве учреждения вентиляция в санузле не предусматривалась, т.к. санузел отгораживался от основного помещения камеры перегородкой высотой 2 метра. При реконструкции учреждения 2012-2014г внесены изменения в перегородку отделяющую санузел от основного помещения камеры, перегородка до потолка сплошная. Изменения в вентиляцию не были внесены.

По требованиям, касающимся освещения. Согласно Приказу Минюста РФ от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов УИС» в камерах предусматривается общее и дежурное освещение. Общее освещение обеспечивается светильниками с люминесцентными лампами или лампами накаливания, которые устанавливаются на потолке и ограждаются металлической сеткой. Для дежурного освещения централизованного управления применяются светильники с лампами накаливания мощностью 15 - 25 Вт, которые устанавливаются над дверью и закрываются плафоном с металлической сеткой, предотвращающей доступ к ним.

По требованиям, касающимся размещения в камере и изоляции. Согласно статье 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, осужденные к пожизненному лишению свободы, размещаются в камерах, как правило, не более чем по два человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях по постановлению начальника исправительной колонии при возникновении угрозы личной безопасности осужденных они могут содержаться в одиночных камерах. Труд указанных осужденных организуется с учетом требований содержания осужденных в камерах.

Административный истец содержится в камере, и согласно распорядку дня, утвержденного приказом начальника ФКУ ПК-6 УФСИЯ России по Хабаровскому краю от 16.01.2019 № 33, при проведении режимных мероприятий осужденный может находиться вне камеры: на прогулке (2 часа), санитарной обработке, выводе в медицинскую часть, в кабинет к психологу, в следственные кабинеты, на судебные заседания в комнаты видеоконференц-связи, на телефонный разговор, в комнаты длительных и краткосрочных

свиданий, а также в комнату проведения обысков. Порядок организации и осуществления надзора за осужденными, содержащимися в исправительных колониях ФСИН России, определен Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях (далее - Инструкция о надзоре за осужденными), утвержденной приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 13 июля 2006 г. № 252-дсп. Приказ зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерации 27 июля 2006 г. № 8118.

Надзор в колонии направлен па обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных граждан.

Главой XI Инструкции о надзоре за осужденными определены особенности осуществления надзора за определенными категориями осужденных и на отдельных объектах, а именно, предусмотрена обязанность лицам дежурной смены (п.144), младшего инспектора (п.157, 1(83) не допускать установления связи и контактов между осужденными, содержащимися в разных камерах.

Пункт 190 Инструкции о надзоре предусматривает, что прогулка осужденных производится ежедневно в дневное время покамерно в прогулочных двориках, изолированных друг от друга, в течение полутора часа. При этом необходимо исключить возможность общения осужденных, находящихся в разных камерах. Прогулка может быть прекращена досрочно при нарушении установленных правил поведения или пожеланию осужденного. Такие ограничения являются элементом режима и не могут нарушать права и законные интересы осужденных.

По требованиям, касающимся оборудования прогулочных дворов, прогулочные дворики спроектированы и построены из стального металлопроката высотой не менее 3 м. Данный вид ограждения предусмотрен для недопустимости осужденным подручными средствами произвести отверстия для передачи, а также с учетом износостойкости и климатических особенностей местонахождения исправительного учреждения.

По требованиям, касающимся радио. Согласно части 4 статьи 94 Уголовно-исполнительного кодекса Российской федерации, осужденным разрешается прослушивание радиопередач в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного распорядком дня для ночного отдыха. Жилые помещения, комнаты воспитательной работы, комнаты отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных и дисциплинарных изоляторов, помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры оборудуются радиоточками за счет средств исправительного учреждения. В каждой камере ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю установлены радиоточки, которые осуществляют работу с подъема и до отбоя осужденных. Включение и регулировка громкости осуществляется с пульта поста системы охранного телевидения первого этажа режимного корпуса, регулировка громкости в камерах не предусмотрена (по просьбе осужденного громкость возможно уменьшить либо увеличить).

По требованиям, касающимся видеонаблюдения. В исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Надзор - это система организационно-практических мер постоянного контроля за поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности подозреваемых, обвиняемых, осужденных, сотрудников и иных лиц.

В соответствии со статьей 83 УИК РФ администрация исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных.

Администрация исправительных учреждений обязана под расписку уведомлять осужденных о применении указанных средств надзора и контроля.

Таким образом, в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации четко обозначена предупредительная направленность использования технических средств в исправительных учреждениях.

Перечень технических средств надзора и контроля и порядок их использования устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Использование технических средств надзора и контроля учреждениями Уголовно - исполнительной системы регламентировано Приказом Минюста России от 04.09.2006 N 279 (ред. от 17.06.2013) "Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы". Часть 3 пункта 13 статьи 60 указанного приказа устанавливает, что все камерные помещения оборудуются видеокамерами в антивандальном исполнении с выводом изображения на видеоконтрольные устройства соответствующих операторов СОТ.

В силу положений статьи 11 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом ответственность.

Согласно материалам личного дела осужденного Поличева А.В. при поступлении в учреждение его ознакомили с положениями статьи 83 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, с тем, что в помещениях и на территории колонии используются аудиовизуальные средства надзора и контроля, ведется видеонаблюдение. Об этом свидетельствуют расписка, заполненная им собственноручно.

По требованиям, касающимся питания. Организация питания в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время» и Приказом ФСИН России от 02.09.2016 № 696 «Об утверждении Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Данные нормативные документы дифференцируют нормы питания в зависимости от пола и характера работы, выполняемой конкретным осужденным, и является юридической гарантией недопущения предоставления осужденным питания ниже установленной нормы.

В соответствии с действующим законодательством осуществляется трехразовое горячие питание осужденных в течение дня, оборудованы места для принятия пищи в камерах. При отсутствии положенных продовольственных товаров на складе производится замена на продукты в соответствии с приказом МЮ РФ от 17.09.2018 № 189 «Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм замены одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях ФСНП, на мирное время». В частности овощи свежие, соленые, квашенные, заменялись на овощи сушенные, картофель или на крупу.

По требованиям, касающимся массовых спортивных мероприятий. В ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю отсутствует возможность проведения массовых мероприятий для осужденных к пожизненному лишению свободы. Порядок организации и осуществления надзора за осужденными, содержащимися в исправительных колониях ФСИН России, определен Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися и исправительных колониях (далее - Инструкция о надзоре за осужденными), утвержденной приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 13 июля 2006 г. № 252-дсп. Надзор в колонии направлен на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных граждан.

Главой XI Инструкции о надзоре за осужденными определены особенности осуществления надзора за определенными категориями осужденных и на отдельных объектах, а именно, предусмотрена обязанность лицам дежурной смены (п.144), младшего инспектора (п.157,183) не допускать установления связи и контактов между осужденными, содержащимися в разных камерах.

Пункт 190 Инструкции о надзоре предусматривает, что прогулка осужденных производится ежедневно в дневное время покамерно в прогулочных двориках, изолированных друг от друга, в течение полутора часа. При этом необходимо исключить возможность общения осужденных, находящихся в разных камерах. Прогулка может быть прекращена досрочно при нарушении установленных правил поведения или по желанию осужденного.

Решением Верховного суда Российской Федерации от 02.04.2015 по делу № АКПИ15-37 установлено, что требования Инструкции о надзоре, в части запрета осужденным содержащимся в разных камерах устанавливать между собой связи и контакты, определяет особенности условий содержания осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, и вызвано соблюдением режима, установленного для таких осужденных, обеспечивающих их изоляцию, личную безопасность персонала н самих осужденных.

По требованиям, касающимся разрешения носить спортивную одежду, Приложение № 1 к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений предусматривает перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. Так пунктом 22 предусмотрен запрет на одежду, головные уборы, обувь и постельное белье (за исключением одного комплекта тапочек, спортивного костюма и спортивной обуви темных расцветок) неустановленных образцов.

В пункте 5 Примечания к данному Перечню указывается, что спортивные костюмы н спортивная обувь хранятся в помещениях для хранения личных вещей осужденных и выдаются для ношения во время спортивно-массовых мероприятии, за исключением утренней физической зарядки.

В ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю невозможно проведение массовых мероприятий для осужденных к пожизненному лишению свободы.

В связи с тем, что в исправительной колонии особого режима для содержания пожизненно осужденных не предусмотрено проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивная одежда и обувь не выдается.

Просит при вынесении решении учесть определение Конституционного суда РФ от 29.05.2012 № 1238-О, применение к лицу, совершившему преступление такого наказания, как лишение свободы, имеет цепью защиту интересов государства, общества и ее членов, предполагает изменение привычного уклада жизни осужденною, его отношений с окружающими и оказание на него определенного морально-психологического воздействия, чем затрагиваются его права и свободы как гражданина, и изменяется его статус как личности. В любом случае лицо, совершающее умышленное преступление, должно

предполагать, что в результате оно может быть лишено свободы и ограничено в правах и свободах, т.е. такое лицо сознательно обрекает себя и своих близких на ограничения.

Требование о выплате денежной компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении удовлетворению не подлежит, так как административным истцом не представлено каких-либо фактических обстоятельств допущенных нарушений; заявленная компенсация является чрезмерной и не отвечает принципам разумности и справедливости.

Администрация учреждения действовала в рамках правового поля и своих должностных обязанностей, действия администрации учреждения основаны на законе и подзаконных нормативно-правовых актах национального и международного права; нарушения прав и законных интересов осужденного не допущено. Просят в иске отказать в полном объеме (л.д.30-32, 50-54).

Заслушав административного истца, представителя административных ответчиков и заинтересованного лица; исследовав материалы дела и представленные доказательства; оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в соответствии со статьей 84 КАС РФ, суд приходит к следующему.

Административное процессуальное законодательство, конкретизирующее положения ст. 46 Конституции Российской Федерации, исходит, по общему правилу, из того, что любому лицу судебная защита гарантируется только при наличии оснований предполагать, что права и свободы, о защите которых просит лицо, ему принадлежат, и при этом указанные права и свободы были нарушены или существует реальная угроза их нарушения (правовая позиция, изложенная в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.05.2017 № 1024-О).

Согласно части 1 статьи 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

По смыслу части 11 статьи 266 КАС РФ обязанность доказывания нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление, и соблюдение сроков обращения в суд возлагается на лицо, обратившееся в суд, обязанность доказывания соблюдения требований нормативных правовых актов, устанавливающих: а) полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; в) основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами; соответствие содержания оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения, - на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие).

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В соответствии со статьей 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

В соответствии со статьей 21 Конституции Российской Федерации достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Статья 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации допускает возможность ограничения федеральным законом прав человека и гражданина в качестве средства защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Такие ограничения, в частности, могут быть связаны с применением к лицам, совершившим преступления, уголовного наказания в качестве меры государственного принуждения, особенность которого в силу статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации состоит в том, что при его исполнении на осужденного осуществляется специфическое воздействие, выражающееся в лишении или ограничении его определенных прав и свобод и возложении на него определенных обязанностей.

Относя принятие уголовного и уголовно-исполнительного законодательства к ведению Российской Федерации, Конституция Российской Федерации (статья 71, пункт «о») тем самым наделяет федерального законодателя полномочием вводить подобного рода ограничительные меры.

Условия отбывания наказания в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, характеризуются повышенной степенью ограничений. Наиболее серьезным ограничением является ограничение свободы перемещения внутри исправительных учреждений. Осужденные содержатся изолированно от других категорий осужденных в запираемых помещениях и находятся под повышенным контролем и надзором.

Установленные нормами УИК РФ ограничения прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, вытекают из условий отбывания такого наказания.

Как неоднократно указывал в своих определениях Конституционный суд Российской Федерации, устанавливая в качестве одного из видов наказания лишение свободы, государство действует как в своих интересах, так и в интересах общества и его членов. При этом его исполнение изменяет привычный ритм жизни человека, его отношения с окружающими людьми и имеет определенные морально-психологические последствия, ограничивая тем самым не только его права и свободы как гражданина, но и его права как личности. Такое ограничение связано с его противоправным поведением и обусловливается необходимостью ограничения его естественного права на свободу в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц.

Статьей 10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) предусмотрено, что при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 11 УИК РФ осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов; осужденные обязаны выполнять законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих наказания.

В соответствии с частью 11 статьи 12 УИК РФ при осуществлении прав осужденных, не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний.

Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях, где действует определенный порядок исполнения и отбывания лишения свободы (режим).

Положениями статей 126-127 УИК РФ определены условия содержания осужденных в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.

В соответствии со статьей 82 УИК РФ в исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправительных учреждении, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации - такие Правила утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 года № 295 (далее - Правила). Правила регламентируют и конкретизируют соответствующие вопросы деятельности исправительных учреждений, согласованы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве предусматриваются как меры уголовного наказания с различным комплексом ограничений, соответствующих тяжести наказания, так и порядок отбывания этого наказания. При этом комплекс ограничений, устанавливаемый для осужденных, различен и дифференцируется в зависимости в первую очередь от тяжести назначенного судом наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также от его поведения в период отбывания наказания, чем обеспечивается соразмерность и справедливость применяемых мер воздействия (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.06.2007 № 480-О-О).

Как установлено судом и следует из материалов дела, Поличев А.В. осужден к пожизненному лишению свободы; по прибытию в ФКУ ИК-6 для дальнейшего отбывания наказания, и в период отбывания наказания, осужденный Поличев А.В. ознакомлен с нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок и условия отбывания наказания (л.д.56).

Разрешая требования административного истца о признании незаконными действий (бездействия) ответчиков о неприемлемых условиях содержания в исправительном учреждении за период с 01.02.2018 по настоящее время, выразившихся в том, что в камерах: установлена во всю ширину от пола до потолка решетка-отсекатель, препятствующая доступу к окнам и обогревателям, на окнах снаружи и внутри установлены решетки, не хватает дневного света, вида из окна на небо, плохое освещение, отсутствует полка для головных уборов, единственный стол, лавки далеко от стола, вмонтированы в пол, не работает система вентиляции воздуха, установлены две видеокамеры, громко работает радиоточка, в течении дня запрещено прилечь на кровать, запрещено в прогулочном дворике снять синтетическую куртку, а прогулочные дворики нагреваются в жаркую погоду, общение с администрацией колонии и медиками происходит путем помещения в клетку, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований административного истца по следующим основаниям.

Поличев А.В. содержался и содержится в камерах, оборудованными, в том числе, столом для приема пищи, двумя лавками, кроватью, санитарным узлом (далее – туалет), отсекающей окно и часть помещения от основного помещения камеры содержания решеткой (камеры № 75, № 90, № 96, № 114), приборами освещения, что не отрицалось сторонами и подтверждается фотографиями, представленными ответной стороной (л.д.77-84,86-94), что, по мнению административного истца не соответствует требованиям закона, им указанного, а также практике Европейского Суда по правам человека, что, в том числе, является основанием для взыскания компенсации за нарушение условий содержания в

исправительном учреждении, как и указанные им иные условия содержания в исправительном учреждении, в том числе связанные с наличием такой решетки.

Осужденный к пожизненному лишению свободы Поличев А.В. содержится в камере, и согласно распорядку дня, утвержденному приказом начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю от 05.07.2021 № 288, при проведении режимных мероприятий может находиться вне камеры: на прогулке (2 часа), санитарной обработке, выводе в медицинскую часть, в кабинет к психологу, в следственные кабинеты, на судебные заседания в комнаты видеоконференцсвязи, на телефонный разговор, в комнаты длительных и краткосрочных свиданий, а также в комнату проведения обысков. В иных случаях осужденный Поличев А.В. содержится в камере.

Ответная сторона полагает, что оспариваемые условия содержания в исправительном учреждении соответствуют требованиям закона, в связи с чем, отсутствуют основания для взыскания компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении.

Административным истцом не указано, какими нормативно-правовыми актами (Российской Федерации и (или) международными нормами права) предусмотрена обязанность административных ответчиков не содержать его в камере в течение 8 часов в целях его участия в общественно-полезной деятельности.

В соответствии с подпунктами 3 пункта 3 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 (далее - Положение), одна из основных задач ФСИН России - обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Согласно подпункту 6 пункта 3 Положения задачей ФСИН России является создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий содержания, соответствующих нормам международного права, положениям международных договоров Российской Федерации и федеральных законов.

В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» администрация учреждения обязана обеспечивать режим содержания осужденных».

В соответствии с частью 1 статьи 1 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.

В соответствии со статьей 9 УИК РФ исправление осужденных - это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения (часть 1); основными средствами исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воздействие (часть 2); средства исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных и их поведения (часть 3).

В соответствии с частью 1 статьи 82 УИК РФ, режим в исправительных учреждениях - установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.

Надзор - это система организационно-практических мер постоянного контроля за поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности подозреваемых, обвиняемых, осужденных, сотрудников и иных лиц.

В соответствии со статьей 83 УИК РФ администрация исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных.

Администрация исправительных учреждений обязана под расписку уведомлять осужденных о применении указанных средств надзора и контроля.

Таким образом, в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации четко обозначена предупредительная направленность использования технических средств в исправительных учреждениях.

Перечень технических средств надзора и контроля и порядок их использования устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Использование технических средств надзора и контроля учреждениями Уголовно - исполнительной системы регламентировано Приказом Минюста России от 04.09.2006 N 279 (ред. от 17.06.2013) "Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы". Часть 3 пункта 13 статьи 60 указанного приказа устанавливает, что все камерные помещения оборудуются видеокамерами в антивандальном исполнении с выводом изображения на видеоконтрольные устройства соответствующих операторов СОТ, ПУТСН (СОТ).

В силу положений статьи 11 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом ответственность.

В соответствии со статьей 126 УИК РФ отдельно от других осужденных в исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.

Порядок организации и осуществления надзора за осужденными, содержащимися в исправительных колониях ФСИН России, определен Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях (далее - Инструкция о надзоре за осужденными), утвержденной приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 13.07.2006 г. № 252-дсп. Приказ зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерации 27. 07.2006 № 8118.

Надзор в колонии направлен на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных граждан.

Главой XI Инструкции о надзоре за осужденными определены особенности осуществления надзора за определенными категориями осужденных и на отдельных объектах, а именно, предусмотрена обязанность лицам дежурной смены (п.144), младшего инспектора (п.157, 183) не допускать установления связи и контактов между осужденными, содержащимися в разных камерах.

Пункт 190 Инструкции о надзоре предусматривает, что прогулка осужденных производится ежедневно в дневное время покамерно в прогулочных двориках, изолированных друг от друга, в течение полутора часа. При этом необходимо исключить возможность общения осужденных, находящихся в разных камерах. Прогулка может быть прекращена досрочно при нарушении установленных правил поведения или по желанию осужденного.

Как при содержании в камере, так и вне её, осужденный Поличев А.В. находится под постоянным видеонаблюдением персонала исправительного учреждения в целях осуществления ими постоянного надзора за осужденным, поскольку на администрацию учреждения в силу вышеприведенных правовых норм возложена соответствующая обязанность.

При поступлении в ФКУ ИК-6 осужденный Поличев А.В. был под расписку ознакомлен с порядком и условиями отбывания наказания, в том числе с применением в отношении него средств технического надзора и контроля.

Применение же административным ответчиком указанных средств установлено вышеуказанными нормами уголовно-исполнительного законодательства РФ и обусловлено спецификой учреждения, где осужденный Поличев А.В. отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 № 279 утверждены «Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» (далее – Наставления), действующее в редакции от 17.06.2013, которое, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Европейскими пенитенциарными правилами, утвержденными Рекомендацией Rec (2006) 2 Комитета Министров Совета Европы, а также стандартами Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания устанавливает требования по оборудованию объектов уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) инженерно-технических средств охраны и надзора (далее - ИТСОН).

Положения указанного Наставления распространяются, в том числе, и на исправительные колонии, воспитательные колонии, следственные изоляторы (помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов) и тюрьмы (пункт 2).

ИТСОН применяются с целью создания условий для предупреждения и пресечения побегов, других преступлений и нарушений установленного режима содержания осужденными и лицами, содержащимися под стражей, повышения эффективности надзора за ними и получения необходимой информации об их проведении, а также для обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных на учреждения и органы УИС (п.3).

Совокупность ограждений, инженерных заграждений и конструкций охранно-надзорного предназначения, технических средств сбора и обработки информации, технических средств охранной сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления доступом, оперативной связи и оповещения, а также бесперебойного электропитания и охранного освещения, установленных и применяемых на объекте УИС, составляет комплекс ИТСОН (пункт 6).

В зависимости от назначения, места установки и решаемых подразделениями и службами учреждений тактических задач инженерные сооружения, конструкции и коммуникации, электро- и радиотехнические системы и устройства могут подразделяться на инженерно-технические средства охраны (далее - ИТСО) и инженерно-технические средства надзора (далее - ИТСН), а в зависимости от физико-механических свойств элементов, принципа работы и материалов изготовления - на инженерные средства охраны и надзора и технические средства охраны и надзора. ИТСН устанавливаются на внутренней территории объекта, а также в специальных зданиях и помещениях для обеспечения установленного режима содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и выполнения задач по надзору за ними (пункт 7).

Инженерные средства охраны и надзора применяются для создания условий по обеспечению установленного режима содержания, безопасности персонала, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, предупреждению и пресечению побегов, других преступлений и несанкционированных действий, а также выполнения других служебных задач, возложенных на отделы охраны, конвоирования, розыска и безопасности учреждений УИС (пункт 16).

Согласно пп. 23 п. 60 Наставления в 10% следственных кабинетов от пола до потолка устанавливаются металлические решетчатые перегородки из вертикальных прутьев круглой стали диаметром не менее 15 мм и поперечных полос сечением 60 мм х 5 мм с размером ячеек 200 мм х 100 мм, отделяющие место, предназначенное для размещения допрашиваемого, от остального пространства кабинета. В перегородке предусматривается дверь, оборудованная замком камерного типа.

В камере проживания истца установлены решетки, аналогичные конструкции, имеются в иных специализированных помещениях ФКУ ИК-6, где могут пребывать осужденные (следственные кабинеты, комнаты для работы психологов, комнаты для проведения воспитательной работы).

Наличие в камерах ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю оконных решеток, решетчатых перегородок в иных помещениях, предусмотрены вышеуказанными правовыми нормами, и само по себе наличие этих конструкций не влечет нарушения прав административного истца, поскольку он не лишен возможности непосредственного общения с заинтересованными лицами. Установление решетчатой перегородки, обусловлено необходимостью обеспечения безопасности в исправительном учреждении, при этом наличие такой перегородки никак не ограничивает прав административного истца и не может быть расценено как унижающее человеческое достоинство административного истца либо применение к нему пытки.

В соответствии с пунктом 10 главы 20 приказа Министерства Юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 № 279 "Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно- техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы", с Правилами проектирования исправительных учреждений и центров УИС утвержденных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 в камерах устанавливаются металлические решетки, преграждающие доступ к окнам со стороны камер.

Доводы о наличии отсекающей решетки, не влияют на законный режим установления такого устройства в камере, где Поличев А.В. отбывает наказание.

В соответствии с приказом ФСНП России от 26.07.2007г № 407 «Об утверждении каталога «Специальные (режимные) изделия для оборудования следственных изоляторов, исправительных и специализированных учреждений ФСИП России». Согласно приложению А Свода правил, в камерах для осужденных ПЛС предусматривается то же оборудование, что и в камерах ПКТ, при этом взамен откидной койки следует предусматривать одноярусную или двухъярусную кровать. Оборудование в камерах ГЖТ, ЕПКТ предусматривается следующее: откидные (одноярусные или двухъярусные) металлические койки, закрывающиеся на замок или фиксирующиеся в закрытом положении устройством, расположенным со стороны коридора: столы и скамейки с числом посадочных мест но числу мест в камере из расчета периметра стола и длины скамеек 0,4 пог.м на одного осужденного; прикроватную тумбочку на двух осужденных; настенный шкаф или закрытую полку для хранения продуктов (одна ячейка на осужденного); подставка под бак с питьевой водой; настенную вешалку для верхней одежды (один крючок на осужденного); настенную полку для туалетных принадлежностей; громкоговоритель; раковину (умывальник); изолированную кабину с унитазом. Все оборудование камер должно крепиться к полу иди стенам. Нормативными правовыми актами не предусмотрено предоставление инвентаря для уборки, сушилки для белья и т.п. То есть согласно действующему законодательству, камера, где содержался и содержится осужденный, полностью соответствует принятым нормам, нарушений со стороны администрации не допущено.

При строительстве учреждения вентиляция в санузле не предусматривалась, т.к. санузел отгораживался от основного помещения камеры перегородкой высотой 2 метра. При реконструкции учреждения 2012-2014г внесены изменения в перегородку приточно-вытяжная, вытяжная естественного типа (шахта), приточная механического побуждения (жестяной короб). Вентиляция действует в круглогодичном режиме, находится в исправном состоянии (доказательств иного материалы дела не содержат). В соответствии с Приложением 1, утвержденного Приказом ФСИН России от 27.07.2006 N 512 "Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы" камеры штрафного (дисциплинарного) изолятора, помещений камерного типа, следственного изолятора и тюрьмы оборудуются санитарным узлом (унитаз, отделенный от остального помещения экраном высотой 1 м, и умывальник), окно - форточкой.

Естественное освещение в камерах следует определять согласно требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" (зарегистрирован за N СП 52.13330.2011), а также в соответствии с пунктом 20.33 Приказа Минюста России N 130-ДСП от 02.06.2003 "Об утверждении Инструкция по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации", согласно которым освещенность жилых комнат (помещений), камер, палат, должна составлять не менее 50 лк для ламп накаливания, и не менее 100 лк для люминесцентных ламп.

В соответствии с приказом Минюста РФ от 04.09.2006 года № 279 «Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзор объектов УИС» в камерах предусматривается общее и дежурное освещение. Общее освещение обеспечивается светильниками с люминесцентными лампами или с лампами накаливания, которые устанавливаются на потолке и ограждаются металлической сеткой. Для дежурного освещения централизованного управления применяются светильники с лампами накаливания мощностью 15 - 25 Вт, которые устанавливаются над дверью и закрываются плафоном с металлической сеткой, предотвращающей доступ к ним.

Осужденный не обращался к администрации по поводу плохого освещения в камере, доказательств иного материалы дела не содержат.

Прогулочные дворики спроектированы и построены из стального металлопроката высотой не менее 3 м. Данный вид ограждения предусмотрен для недопустимости осужденным подручными средствами произвести отверстия для передачи, а также с учетом износостойкости и климатических особенностей местонахождения исправительного учреждения.

Специфичность исправительной колонии, где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы, во многом предопределяется режимом исполнения и отбывания этого вида наказания, через реализацию требований которого осуществляется исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Правовую регламентацию режима исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы составляют нормы УИК РФ, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и иные ведомственные нормативные акты.

В соответствии с частью 4 статьи 94 УИК РФ осужденным разрешается прослушивание радиопередач в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного распорядком дня для ночного отдыха. Жилые помещения, комнаты воспитательной работы, комнаты отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных и дисциплинарных изоляторов, помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры оборудуются радиоточками за счет средств исправительного учреждения.

В каждой камере, где содержатся осужденные, установлены радиоточки, которые осуществляют свою работу с подъема и до отбоя осужденных, что не отрицалось сторонами.

Включение и регулировка громкости осуществляется с пульта поста системы охранного телевидения первого этажа режимного корпуса, регулировка громкости в камерах не предусмотрена (по просьбе осужденного громкость возможно уменьшить или увеличить). Таким образом, административному истцу ничего не препятствует обратиться с просьбой к администрации исправительного учреждения, уменьшить громкость радиоточки либо увеличить. Доказательств того, что административный истец обращался с указанной просьбой, не представлено.

Таким образом, доводы истца о незаконности действий (бездействия) ответчиков, являются необоснованными.

Доводы подателя административного иска о нарушении его права посредством ограничения в общении с осужденными, содержащимися в этом же учреждении, а также запрете спортивных мероприятий, суд считает несостоятельными и необоснованными, поскольку указанные административным истцом ограничения в соответствии с вышеизложенными положениями УИК РФ, Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (п. 2 ст.13) являются обязанностью учреждения, исполняющего наказание, а специфичность исправительной колонии, где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы во многом предопределяется режимом исполнения и отбывания этого вида наказания, через реализацию требований которого осуществляется исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Так, согласно пункту «г» части 1 статьи 58 УК РФ, части 6 статьи 74, части 2 статьи 80 и статьи 126 УИК РФ данная категория осужденных отбывает наказание в специально предназначенных для них колониях особого режима отдельно от других осужденных; согласно статье 127 УИК РФ для отбывания наказания осужденные размещаются по камерам; решение о распределении осужденных по отрядам (камерам) с учетом их личностных особенностей, состояния здоровья, принимается комиссией исправительного учреждения, возглавляемой начальником исправительного учреждения, в каждом исправительном учреждении устанавливается регламентированный распорядок дня с учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени года, местных условий и иных обстоятельств, прием пищи осужденных производится в камерах (пункты 10, 20, 157 Правил).

Таким образом, до минимума сведена возможность осужденных к пожизненному лишению свободы к передвижению вне камер и общению с другими осужденными.

Порядок организации и осуществления надзора за осужденными, содержащимися в исправительных колониях ФСИН России, определен Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях (далее – Инструкция о надзоре за осужденными), утвержденной приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 13.07.2006. № 252-дсп.

Надзор в колонии направлен на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных граждан.

Главами 11, 14 приказа Минюста России от 13.07.2006 № 252-дсп «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» определены особенности осуществления надзора за определенными категориями осужденных и на отдельных объектах, а именно, предусмотрена обязанность лицам дежурной смены, младшего инспектора не допускать установления связи и контактов между осужденными, содержащимися в разных камерах; определена обязанность администрации исправительного учреждения не допускать установления связи и контактов между осужденными, содержащимися в разных камерах: одновременный вывод осужденных расположенных в разных камерах исключен; работа осужденных организуется покамерно.

Истец содержится в камере ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, он может общаться с осужденными, содержащимися только с ним в камере, поскольку администрация учреждения обязана пресекать установление каких-либо связей и контактов осужденных, содержащихся в разных камерах в одном исправительном учреждении, в том числе любое общение осужденных.

Специфичность исправительной колонии, где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы, во многом предопределяется режимом исполнения и отбывания этого вида наказания, через реализацию требований которого осуществляется исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Правовую регламентацию режима исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы составляют нормы УИК РФ, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и иные ведомственные нормативные акты. Многие элементы режима специально не оговорены в УИК РФ или Правилах, в том числе нет прямого запрета на занятия спортом осужденных ПЛС. Однако, беря за основу дефиницию режима, сформулированную в ст. 82 УИК РФ, учитывая различные подходы к понятию режима, и исходя из функциональных особенностей режима исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы, в учреждении не могут быть созданы условия для занятия спортом не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания установленному для осужденных к пожизненному лишению свободы.

Так, согласно пункту «г» части 1 статьи 58 УК РФ, части 6 статьи 74, части 2 статьи 80 и статье 126 УИК РФ данная категория осужденных отбывает наказание в специально предназначенных для них колониях особого режима, отдельно от других осужденных, согласно статьи 127 УИК РФ, для отбывания наказания осужденные размещаются по камерам, прием пиши осужденных производится в камерах (п. 157 Правил), профессиональная подготовка пожизненно осужденных ограничена рамками производства (часть 5 статьи 108 УИК РФ).

Таким образом, до минимума сведена возможность осужденных к пожизненному лишению свободы к передвижению вне камер и общению с другими осужденными. Также в соответствии с пунктом 20 Правил, «в каждом исправительном учреждении устанавливается строго регламентированный распорядок дня с учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени года, местных условий и других конкретных обстоятельств». Это дает основание администрации ФКУ ИК-6 как колонии особого режима для пожизненно осужденных, при составлении распорядка дня вводить те или иные дополнительные элементы режима. Такая функциональная особенность режима как отсутствие возможности хранения и использования отдельных видов имущества в камере, а также за её пределами, в том числе во время прогулки, установленная в ФКУ ИК-6 не противоречит правовой регламентации деятельности, в частности нормам уголовно-исполнительного законодательства.

Приложение № 1 к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений предусматривает перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. Так пунктом 22 предусмотрен запрет на одежду, головные уборы, обувь и постельное белье (за исключением одного комплекта тапочек, спортивного костюма и спортивной обуви темных расцветок) неустановленных образцов.

В пункте 5 Примечания к данному Перечню указывается, что спортивные костюмы н спортивная обувь хранятся в помещениях для хранения личных вещей осужденных и выдаются для ношения во время спортивно-массовых мероприятии, за исключением утренней физической зарядки.

В ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю отсутствует возможность проведения массовых мероприятий для осужденных к пожизненному лишению свободы.

Доводы административного истца об отсутствии приватности в бане; обустройство бани: отсутствие перегородки в бане, полка для предметов личной гигиены установлена

возле одной лейки для помывки, отсутствует дверь на перегородке между душевой и раздевалкой, окно для проветривания бани открывается недостаточно.

Непосредственно душевые помещения спроектированы и оснащены в соответствии с требованиями Инструкции, в них имеется необходимый инвентарь, предусмотренный положениями приказа ФСИН России от 27 июля 2006 года N 512 "Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы", необходимая уборка и санитарная обработка душевых помещений проводится.

Суд не находит оснований для удовлетворения заявленных административный исковых требований в части ненадлежащего состояния и содержания душевых помещений ФКУ ИК-6, поскольку непосредственно сам административный истец по вопросам ненадлежащего состояния душевых помещений, а также по вопросу предоставления ему возможности принимать душ индивидуально к администрации ФКУ ИК-6 не обращался.

Таким образом, доводы административного истца о незаконности действий (бездействия) исправительного учреждения, выразившиеся в длительном и беспрерывном содержании в камере, где он отбывает наказание; наличием решеток, которые не позволяют провести уборку, пользоваться дневным естественным освещением, проветрить помещение камеры, где он отбывает наказание; неработающей вентиляция в камере, где он отбывает наказание; отсутствием возможности отключить либо регулировать звук в радио; несоответствии мебели (стол, лавки); запрете в использовании спортивной одежды, спортивно-массовых мероприятиях, снятии верхней одежды при прогулке, смене формы одежды без учета погодных условий; являются необоснованными.

Административным истцом не представлено доказательств того, что вышеперечисленными оспариваемыми действиями (бездействием) ответчиков нарушены его права и законные интересы. Само по себе несогласие истца с порядком и условиями отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы в исправительном учреждении не свидетельствует о незаконности оспариваемых действий (бездействия) и условий содержания в исправительном учреждении.

Так, в соответствии со статьей 3 Конвенции никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинству обращению или наказанию.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» в практике применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейским Судом по правам человека к «бесчеловечному обращению» относятся случаи, когда такое обращение, как правило, носит преднамеренный характер, имеет место на протяжении нескольких часов или когда в результате такого обращения человеку были причинены реальный физический вред либо глубокие физические или психические страдания. «Унижающим достоинство» в практике ЕСПЧ признается обращение такого рода, которое вызывает у пострадавшего чувство страха, тревоги (подавленности) и неполноценности, приводящие к его унижению и запугиванию, а также к снижению его способности к физическому или моральному сопротивлению (Доклад Европейской комиссии от 08.07.1993 по делу «Уртадо против Швейцарии»), или которое принуждает жертву действовать против своей воли и совести (Доклад Европейской комиссии от 05.11.1969 по делу «Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды против Греции», Постановление ЕСПЧ от 03.04.2001 по делу «Кинан против Соединенного Королевства»). Кроме этого, при определении того, является ли обращение унижающим достоинство, одним из факторов, которые ЕСПЧ принимает во внимание, учитывается, преследует ли такое обращение цель оскорбить и унизить достоинство лица. Хотя отсутствия такой цели не достаточно для того, чтобы исключить возможность установления нарушения запрета на обращение, унижающее достоинство (Постановления ЕСПЧ от 10.07.2001 по делу «Прайс против Соединенного Королевства», от 19.04.2001 по делу «Пирз против Греции», от 16.12.1997 по делу «Ранинен против Финляндии»). Чтобы обращение считалось бесчеловечным или унижающим достоинство, страдания или

унижения должны превышать уровень страданий, неизбежных при применении данной формы законного обращения или наказания (Постановления ЕСПЧ от 10.01.2012 по делу «Арутюнян против Российской Федерации», от 11.07.2006 по делу «Яллох против Германии»). Бесчеловечное или унижающее достоинство обращение может заключаться, в том числе, и в посягательстве на психическую неприкосновенность лица, даже если оно не обязательно влечет физические или психические последствия, подлежащие медицинскому установлению (Постановление ЕСПЧ от 11.07.2000 по делу «Дикме против Турции»).

Вышеизложенные определенные формальности, условия, ограничения и вмешательства исправительного учреждения предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах и целях, определенных в статьях 8, 10, 18 указанной Конвенции.

Доводы административного истца о нарушении исправительным учреждением норм права, изложенных, в том числе, в Постановлениях ЕСПЧ, им перечисленных, вынесенных в отношении жалоб иных лиц, судом не принимаются, поскольку само по себе установление ЕСПЧ нарушений норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод не является безусловным основанием для удовлетворения административных исковых требований Поличева А.В., в указанной части, поскольку рассмотрены ЕСПЧ с учетом конкретных обстоятельств, указанных иными лицами, а, следовательно, не могут быть применены в настоящем деле.

По смыслу положений статьи 227 КАС РФ для признания решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего незаконными необходимо наличие совокупности двух условий - несоответствие оспариваемых решений, действий (бездействия) нормативным правовым актам и нарушение прав, свобод и законных интересов административного истца.

Согласно пункту 1 части 9 статьи 226 КАС РФ при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, должностного лица, суд выясняет, нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление.

Таким образом, юридически значимым обстоятельством является не только установление нарушения закона, допущенное государственным органом, но и наличие последствий, которые свидетельствовали бы о нарушении прав истца. Требования административного истца могут быть удовлетворены лишь при условии доказанности нарушения оспариваемыми решениями, действиями (бездействием) его прав и законных интересов.

Обязанность доказывания обстоятельств нарушения прав, свобод и законных интересов оспариваемыми решениями, действиями (бездействием) должностных лиц возлагается на лицо, обратившееся в суд (часть 11 статьи 226 КАС РФ).

Будучи осведомленным о бремени доказывания по делу данной категории Поличев А.В. не представил доказательств, подтверждающих нарушение его прав, свобод и законных интересов, как и не представлено доказательств того, что оспариваемые им вышеуказанные действия (бездействие) ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю создают препятствие в реализации его законных прав, обязанностей и законных интересов либо незаконно возлагают на него исполнение обязанностей, связанных, в том числе, с режимом, порядком и условиями отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы; законных оснований для удовлетворения заявленного им административного иска, в указанной части, не имеется.

В рассматриваемом деле оспариваемые Поличевым А.В. вышеуказанные действия (бездействие) административных ответчиков соответствуют вышеизложенному законодательству, подлежащему применению в спорных правоотношениях, и возложенным

на них – административных ответчиков обязанностям, совершены в пределах предоставленной законом компетенции и не нарушают прав, свобод и законных интересов административного истца, не создают препятствий к осуществлению административным истцом его прав, свобод и реализации законных интересов, не возлагают на административного истца незаконных обязанностей.

Согласно частям 1, 3 статьи 227.1 КАС РФ лицо, полагающее, что нарушены условия его содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, одновременно с предъявлением требования об оспаривании связанных с условиями содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении решения, действия (бездействия) органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих в порядке, предусмотренном настоящей главой, может заявить требование о присуждении компенсации за нарушение установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении. Требование о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении рассматривается судом одновременно с требованием об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих по правилам, установленным главой 22 КАС РФ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Согласно части 5 статьи 227.1 КАС РФ при рассмотрении административного искового заявления, поданного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, суд устанавливает, имело ли место нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, а также характер и продолжительность нарушения, обстоятельства, при которых нарушение допущено, его последствия.

Поскольку указанных выше нарушений условий содержания в исправительном учреждении, в вышеуказанной части, не установлено, то требование о присуждении компенсации за нарушение вышеизложенных условий содержания в исправительной колонии не подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что административным ответчиком – ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, не совершено действий (бездействия), не вынесено решений, нарушающих требования закона по настоящему спору; совокупности, определенной статьей 227 КАС РФ, и оснований, определенных статьей 227.1 КАС РФ не имеется; правовые основания для признания вышеуказанных действий (бездействия) административных ответчиков не имеется, и, как следствие не имеется оснований для присуждения компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, в связи с чем, соответствующие требования, в вышеизложенной части, не подлежат удовлетворению.

Между тем, разрешая требования административного истца о нарушении его прав, допущенных административным ответчиком в ненадлежащей организации питания: предоставлении питания плохого качества, отсутствии свежих овощей, молока, сахара, испорченной рыбы «сельдь».

В силу части 3 статьи 99 УИК РФ минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения осужденных устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Из разъяснений, приведенных в пунктах 2, 13, 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года N 47 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания", следует, что под условиями содержания лишенных свободы лиц следует понимать условия, в которых с учетом установленной законом совокупности требований и ограничений реализуются закрепленные Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации,

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации права и обязанности указанных лиц, включая право на материально-бытовое обеспечение, обеспечение жилищно-бытовых, санитарных условий. В силу частей 2 и 3 статьи 62 КАС РФ обязанность доказывания соблюдения надлежащих условий содержания лишенных свободы лиц, возлагается на административного ответчика - соответствующие орган или учреждение, должностное лицо, которым следует подтверждать факты, обосновывающие их возражения. Условия содержания лишенных свободы лиц должны соответствовать требованиям, установленным законом, с учетом режима места принудительного содержания, поэтому существенные отклонения от таких требований могут рассматриваться в качестве нарушений указанных условий.

В нарушение статьи 62 КАС РФ административным ответчиком не представлено доказательств, опровергающих доводы административного истца в указанной части, кроме того, ответной стороной не оспаривается тот факт, что в исправительном учреждении отсутствовал сахар, и не был ничем заменен.

Порядок организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержден Приказом ФСИН РФ от 02.09.2016 N 696.

В соответствии с п. 8 названного приказа начальник учреждения УИС отвечает за организацию питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, осуществляет контроль за организацией питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, правильным зачислением их на довольствие, расходом продуктов по утвержденным в установленном порядке нормам. Начальник учреждения УИС через соответствующие службы учреждения УИС обеспечивает, в том числе, своевременное получение и организацию хранения продовольствия, содержание запасов продовольствия в размерах, установленных Министерством юстиции Российской Федерации.

Минимальные нормы питания осужденных к лишению свободы, содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 года N 205 "О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы".

Пунктом 7 части 1 указанного Постановления установлены нормы замены одних продуктов питания другими при организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время (далее - нормы замены) (приложение N 7), из которых следует, что в случае отсутствия сахара, необходимо его заменять: карамелью, вареньем, джемом, повидлом, мармеладом, печеньем, вафлями, халвой, пастилой.

Несмотря на отсутствие сахара в исправительном учреждении, замена его на вышеуказанные продукты не производилась по причине отсутствия данных продуктов, что также стороной ответчика не оспаривалось.

В нарушение указанных положений ФКУ ИК-6 не обеспечила наличие сахара, либо продуктов его заменяющих в период с 01.06.2021 по 22.06.2021.

При таких обстоятельствах, поскольку в означенный период сахар в исправительном учреждении отсутствовал, суд, установив факт ненадлежащей организации питания выразившейся в отсутствии сахара в период с 01.06.2021 по 22.06.2021 приходит к выводу о том, что права Поличева А.В., выразившиеся в лишении употреблять в пищу положенные ему продукты питания (сахар) были нарушены, в связи с чем требование административного истца о признании незаконными действий (бездействия) ответчиков, выразившихся в ненадлежащей организации питания осужденного Поличева А.В. в вышеуказанный период, подлежит удовлетворению, поскольку нарушение прав осужденного было допущено вследствие ненадлежащей организации взаимодействия между исправительными учреждениями.

Совокупность оснований, предусмотренных статьей 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, для признания незаконными оспариваемых действий (бездействия) должностных лиц и органа государственной власти, установлена.

Учитывая характер и продолжительность допущенных ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю нарушений и его последствия, обстоятельства дела, принимая во внимание, что обстоятельства, на которые ссылался административный истец в обоснование исковых требований, в части нарушения его права на надлежащие условия содержания, нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, что в силу статьи 227.1 КАС РФ является обязательным условием для взыскания денежной компенсации, суд полагает возможным определить размер компенсации за нарушение условий содержания административного истца в исправительном учреждении, выразившиеся в ненадлежащей организации питания, в размере 1500,00 руб.

Оснований для взыскания компенсации в большем размере суда не имеется.

Доводы ответной стороны об отсутствии нарушений в указанной части судом отклоняются, поскольку в соответствии с п. 18 приказа ФСИН России от 02.09.2016 № 696 «Об утверждении Порядка организации осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительном системы» обязанность по обеспечению осужденных продовольствием возложена как на ФСИН России, так и на его территориальные органы.

Также разрешая, требование административного истца об отсутствии горячего водоснабжения, суд приходит к следующему.

В соответствии пунктом 3 статьи 101 УИК РФ администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

В силу статей 1, 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Согласно статье 3 указанного Закона, законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Под факторами среды обитания понимаются биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

В соответствии с пунктом 20.1 Инструкции по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденной Приказом Минюста Российской Федерации от 02.06.2003 № 130-дсп (далее СП 17-02), здания ИУ и СУ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям, в том числе СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Согласно пункту 20.5 Инструкции СП 17-02, подводку холодной и горячей воды в жилой (режимной, лечебной) зоне следует предусматривать, в том числе к умывальникам и душевым установкам во всех зданиях.

В соответствии с пунктом 19.2.1 Свода Правил 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.10.2017 № 1454/пр, (введен в действие с 21.04.2018), здания ИУ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводами, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиямСП 30.13330,СП 31.13330,СП 32.13330,СП 118.13330, а также других действующих нормативных документов.

Согласно пункту 19.2.5 подводку холодной и горячей воды следует предусматривать: к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой (умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.); ко всем зданиям ИУ, требующим обеспечения холодной и горячей водой, в зависимости от выбранной конструктивной схемы теплоснабжения учреждения.

На момент начала постройки зданий ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, система водоснабжения и канализации были спроектированы в соответствии с «Временными нормами проектирования следственных изоляторов МВД России», горячая вода подается только на хозяйственно-бытовые нужды объекта от сетей теплоснабжения. Исправительное учреждение находится в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края, где услуги по обеспечению граждан холодным водоснабжением осуществляется ООО «Водоснабжение» и сезонным отоплением - ООО «Шел ТЭК», услуг по горячему водоснабжению ни одна из организаций в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края не предоставляет.

Помывка осужденных осуществляется в душевых горячей водой, нагретой в электрических водонагревателях накопительного типа.

Согласно проекту реконструкции подведение холодной и горячей воды предусматривается к дополнительно устанавливаемым санитарным приборам в душевых (с I по 4 этажи) и к накопительным электрическим водонагревателям (в комнатах хранения и мытья посуды на 1-4 этажах).

Проектной документацией не предусмотрено горячее водоснабжения в камерах, где осужденные отбывают наказание.

Горячее водоснабжение в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю обеспечивается путем нагрева холодной воды в электрических водонагревателях накопительного типа, установленных в душевых.

При помывке административный истец пользуется горячей водой.

Для стирки постельных принадлежностей и нательного белья в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю имеется прачечная.

В камере для нагрева воды разрешается использовать кипятильники.

Вышеизложенные факты административным истцом не опровергнуты.

Доводы ответной стороны о том, что в соответствии с проектом и рабочей документацией здания ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю подведение горячего водоснабжения в каждую камеру, где содержатся осужденные, не предусмотрено, а проекты на строительство прошли государственную экспертизу и соответствовали требованиям, предъявляемым к указанным зданиям, действующим в период проектирования; о том, что ни один нормативный акт не обязывает учреждение обеспечить горячим водоснабжением, в данном случае административного истца, в камере, где он отбывает наказание, судом не принимаются в связи с вышеизложенными требованиями закона, подлежащих применению в спорных правоотношениях.

Кроме того, приказом Министерства юстиции РФ от 02.06.2003 № 130-ДСП в целях обеспечения условий содержания осужденных в исправительных учреждениях в

соответствии с требованиями Уголовно-исполнительного кодекса РФ и обязательствами, принятыми Российской Федерацией при вступлении в Совет Европы, утверждена Инструкция по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ (Инструкция СП 17-02 Минюста России).

Согласно пункту 1.1 Инструкции СП 17-02 Минюста России ее положения должны соблюдаться при разработке проектов на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение зданий, помещений и сооружений исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы, за исключением тюрем.

В соответствии с подпунктами 19.2.1 и 19.2.5 Свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 1454/пр от 20.10.2017, здания исправительных учреждений должны быть оборудованы горячим водоснабжением, подводку горячей воды следует предусматривать к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой (умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.).

Доводы административного ответчика о том, что действие Инструкции и Свода правил распространяются на проектирование в строящихся и реконструируемых объектах, а на объекты, введенные в эксплуатацию до 2003 г. не распространяются, не заслуживают внимания, так как фактически ставят в неравное положение осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, построенных до принятия Инструкции и Свода правил с теми, кто находится в зданиях пенитенциарной системы, введенных в эксплуатацию после 2003 г., что свидетельствует о нарушении прав осужденного Поличева А.В.

Факт постройки и введение в эксплуатацию объектов до 2003 г. не препятствует их переоборудованию с целью создания надлежащих условий содержания.

Приведение ранее введенных в эксплуатацию зданий в соответствие с актуальными требованиями обусловлено уровнем современных рисков, потребностей, правил, а равно обеспечением санитарного благополучия и безопасных условий для обитания человека.

Выявленные нарушения непосредственным образом касаются обеспечения гуманных условий для отбывания наказания и охраны здоровья людей с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, создания благоприятных безопасных условий среды обитания, в связи с чем, эксплуатация объекта с нарушением указанных требований ведет к недопустимому риску для здоровья лиц, находящихся в зданиях ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю.

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

В связи со вступлением в Совет Европы и ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод Российская Федерация приняла на себя обязательства по созданию гуманных условий для отбывания наказания осужденным лицам. Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, принятыми в г. Женеве 30.08.1955 первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, предусмотрено, что все помещения, которыми пользуются заключенные, должны отвечать всем санитарным требованиям, причем должное внимание следует обращать на климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений, на минимальную их площадь, на освещение, отопление и вентиляцию. Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности.

В решении Европейского Суда по правам человека, в частности в Постановлении от 25.11.2010 «Дело «К.Р. против Российской Федерации», указано, что в обязанности государства-ответчика входит организация своей пенитенциарной системы таким образом, чтобы она обеспечивала уважение достоинства заключенных независимо от финансовых и материально-технических трудностей.

Европейский Суд ранее указывал, что власти государства-ответчика не могут ссылаться на финансовые трудности в оправдание невозможности исполнить свои обязательства.

Таким образом, судом достоверно установлено, что на момент рассмотрения настоящего спора горячее водоснабжение зданий и сооружений ФКУ ИК-6 обеспечивается путем нагрева холодной воды в электрических бойлерах накопительного типа; в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края централизованного горячего водоснабжения не существует; в камере исправительного учреждения, где отбывает наказание Поличев А.В. горячей воды нет, что в силу вышеизложенных требований закона является нарушением условий его содержания в исправительном учреждении, следовательно, действия (бездействие) администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России Хабаровскому краю, выразившиеся в не обеспечении горячим водоснабжением в камере, где административный истец отбывает наказание, обосновано и подлежит удовлетворению.

Нарушенное право истца в данной части подлежит восстановлению путем признания такого нарушения, понуждения ответчика к устранению такого нарушения.

Разрешая требования о взыскании компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, суд исходит из того, что Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц; при определении размера компенсации за нарушение условий содержания осужденного суд должен учитывать характер и продолжительность нарушения, обстоятельства, при которых это нарушение допущено, а также его последствия или отсутствие таковых.

В силу приведенных обстоятельств права осужденного Поличева А.В., гарантированные Конституцией Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Порядка организации питания осужденных, утв. приказом ФСИН России от 02.09.2016 N 696 были нарушены.

Каких-либо негативных последствий, связанных с вышеуказанным допущенным исправительным учреждением нарушением, судом не установлено (доказательств обратного суду не представлено).

В обоснование данного требования административный истец сослался только лишь на длительное претерпевание им неудобств, связанных с отсутствием горячей воды и ненадлежащей организацией питания.

Следует отметить, что в пос. Эльбан Амурского района Хабаровского края отсутствует централизованное горячее водоснабжение, а обеспечить каждую камеру отдельными водонагревательными приборами у ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю финансовой возможности не имеется; при отсутствии централизованного горячего водоснабжения в исправительном учреждении имеются электрические водонагреватели.

Совокупность оснований, предусмотренных статьей 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, для признания незаконными оспариваемых действий (бездействия) должностных лиц и органа государственной власти, установлена.

Учитывая характер и продолжительность допущенных ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю нарушений и его последствия, обстоятельства дела, принимая во внимание, что обстоятельства, на которые ссылался административный истец в обоснование

исковых требований, в части нарушения его права на надлежащие условия содержания, нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, что в силу статьи 227.1 КАС РФ является обязательным условием для взыскания денежной компенсации, суд полагает возможным определить размер компенсации за нарушение условий содержания административного истца в исправительном учреждении, выразившиеся в необеспечении горячим водоснабжением в камере, где отбывает наказание Поличев А.В. в размере 500 руб. за каждый месяц нарушения за период с 01 июня 2021 г. по настоящее время, а всего 2000,00 руб.

Оснований для взыскания компенсации в большем размере суда не имеется.

В соответствии с подпунктом 12.1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель средств федерального бюджета отвечает, соответственно, от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств и согласно пункту 3 указанной статьи выступает в суде, соответственно, от имени Российской Федерации в качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту.

Согласно подпункту 6 пункта 7 Положения о ФСИН России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, ФСИН России осуществляет функции главного распорядителя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание уголовно-исполнительной системы и реализацию возложенных на нее функций.

Доводы административного истца о нехватке времени, ограниченном времени помывки, об отсутствии приватности при помывке, о нехватке горячей воды при помывке в бане и, как следствие, невозможности осуществлять гигиенические процедуры, носят субъективный и голословный характер. Как установлено судом, при помывке в бане административный истец пользуется горячей водой, для стирки постельных принадлежностей и нательного белья в ИУ имеется прачечная, помывочное помещение оборудовано в соответствие с вышеизложенными нормативными актами. В данной части нарушений прав административного истца не установлено.

Таким образом, исковые требования Поличева А.В. подлежат удовлетворению частично, а именно, необходимо признать незаконными и нарушающим права осужденногоПоличева А.В. действия (бездействие) администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, выразившиеся в не обеспечении горячим водоснабжением в камере, где отбывает наказание Поличев А.В за период с 01 июня 2021 г. по настоящее время и в ненадлежащей организации питания Поличева А.В. в период с 01.06.2021 по 22.06.2021; обязать ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю устранить нарушение прав истца в части обеспечения горячим водоснабжением в камере, где Поличев А.В. отбывает наказание; взыскать с Российской Федерации в лице главного распорядителя средств федерального бюджета – ФСИН России в пользу Поличев А.В. компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 3500,00 руб. (1500+2000 = 3500) В остальной части иска надлежит отказать.

Решение в части удовлетворения требования о присуждении компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении подлежит немедленному исполнению в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180, 182, 227, 227.1, 228 КАС РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Поличева А. В. к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России об оспаривании связанных с условиями содержания в исправительном учреждении действий (бездействия), о взыскании компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, о понуждении к устранению допущенных нарушений удовлетворить частично.

Признать незаконными и нарушающими права Поличева А.В. действия (бездействие) администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, выразившиеся в не обеспечении горячим водоснабжением в камере, где отбывает наказание Поличев А. В., за период с 01 июня 2021 г. по настоящее время.

Обязать ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, в срок в течение 1 (одного) года с момента вступления решения в законную силу, устранить нарушение прав истца в части обеспечения горячим водоснабжением в камере, где Поличев А. В. отбывает наказание.

Признать незаконными и нарушающими права осужденного Поличева А. В. действия (бездействие) администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, выразившиеся в ненадлежащей организации питания Поличева А. В. в период с 01 июня 2021 года по 22 июня 2021 года.

Взыскать с Российской Федерации в лице главного распорядителя средств федерального бюджета – ФСИН России, за счет казны Российской Федерации, в пользу Поличева А. В. компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 3500,00 (три тысячи пятьсот) рублей.

Решение суда в части удовлетворения требования о присуждении компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении подлежит немедленному исполнению.

В остальной части иска отказать.

Копию решения в течение трех дней со дня его принятия в окончательной форме направить лицам, участвующим в деле.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд через Амурский городской суд Хабаровского края, в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Н.В. Хасанова

Решение в окончательной форме принято 14.10.2021

(02.10.2021, 03.10.2021, 09.10.2021, 10.10.2021– выходные дни).

Судья Н.В. Хасанова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».